■ 범죄수사규칙 [별지 제165호서식]

THÔNG BÁO GHI ÂM VÀ XÁC NHẬN ĐỒNG Ý GHI ÂM LỜI KHAI			
Số tiếp nhận của KICS			
Họ tên		**Ngày tháng năm sinh**	

<Cõ quan cảnh sát ðang thực hiện chế ðộ ghi âm lời khai ðể giúp quá trình điều tra trở nên khách quan và minh bạch, ðồng thời giúp bảo vệ nhân quyền của đối tượng điều tra. Việc ghi âm lời khai chỉ ðược được thực hiện khi bạn đã ðọc kỹ và ðồng ý với những nội dung dưới đây.>

※ Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đồng ý ghi âm lời khai nhưng có lý do bất khả kháng như thiếu phòng ghi âm lời khai, thiết bị ghi âm bị hỏng thì việc ghi âm lời khai có thể không tiến hành được.

○ Sau khi ðồng ý, bạn vẫn có thể yêu cầu dừng việc ghi âm trong khi đang ghi âm lời khai hoặc sau khi không đồng ý, bạn vẫn có thể yêu cầu ghi âm lời khai trong khi đang điều tra mà không ghi âm.

○ Việc ghi âm lời khai ðược thực hiện kể từ khi bắt đầu viết biên bản điều tra cho đến khi đối tượng điều tra hoàn thành xong biên bản điều tra bằng cách đóng dấu giáp lai và ghi tên đóng dấu hoặc ký tên vào biên bản điều tra.

○ File ghi âm lời khai chỉ ðược sử dụng với mục đích kiểm tra xem có sự vi phạm nhân quyền trong quá trình điều tra hay không, kiểm tra xem lời khai của bản thân có được ghi đúng trong biên bản điều tra hay không, đồng thời để khơi gợi lại trí nhớ của người khai và file ghi âm lời khai sẽ không ðược gửi đến cơ quan kiểm sát.

※ Tuy nhiên, file ghi âm lời khai có thể ðược cung cấp trong trường hợp tòa án hoặc cõ quan ðiều tra yêu cầu dựa trên các quy ðịnh pháp luật khác.

○ Có thể nghe lại File ghi âm lời khai trong quá trình ðọc biên bản điều tra, ngay sau khi đóng dấu giáp lai và ghi tên đóng dấu hoặc ký tên vào biên bản điều tra để hoàn thành biên bản điều tra, sau đó, bạn có thể nghe file ghi âm theo thủ tục yêu cầu công khai thông tin hoặc có thể kiểm tra lại nội dung ðã khai thông qua việc lập* bản ghi chép nội dung ghi âm.

* Chi phí ghi âm sẽ do bản thân chi trả và không ðược cung cấp file ghi âm lời khai (bao gồm cả bản sao và bản phục chế)

※ Có thể cung cấp một bản sao của biên bản điều tra thông qua quy trình yêu cầu công khai thông tin, điều này tách biệt với việc nghe và ghi lại file ghi âm lời khai.

○ File ghi âm lời khai sẽ ðược lưu giữ trong 3 năm kể từ ngày ghi âm với mục đích bảo vệ quyền riêng tý của đối tượng điều tra, sau đó sẽ được hủy bỏ đồng loạt.

※ Tuy nhiên, trýớc khi hết thời hạn 3 năm, nếu có yêu cầu công khai thông tin, ðọc, sao chép, yêu cầu của tòa án hoặc cõ quan ðiều tra về file ghi âm lời khai, thì sau khi hoàn thành các biện pháp xử lý theo thủ tục yêu cầu liên quan, file ghi âm lời khai mới ðược hủy bỏ.

○ Tất cả các ðối tượng điều tra đều có quyền không đồng ý với việc ghi âm lời khai.

■ **Bạn có ðồng ý ghi âm lại lời khai theo quyết định của bản thân hay không?**

Đồng ý ( ) Không đồng ý ( )

Ngày tháng năm Họ tên: (Ký tên)